

ORIGINAL

RECIBIDO SEP 15 '26 AM 9:45
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma. Asamblea
Legislativa

4ta. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S. 180

INFORME POSITIVO

15 de septiembre de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración de la Resolución Conjunta del Senado 180, recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación, con enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resolución Conjunta del Senado 180 (en adelante, R.C. del S. 180), tiene como propósito ordenar al Departamento de la Familia y a la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN) revisar, armonizar, adoptar, promulgar e implantar, dentro de un término cierto, la reglamentación aplicable a la Ley Núm. 173-2016, según enmendada por la Ley Núm. 206-2024; disponer para la uniformidad de criterios administrativos entre las dependencias concernidas; requerir la rendición de informes periódicos a la Asamblea Legislativa; y para otros fines relacionados.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

La Ley Núm. 173 de 12 de agosto de 2016, según enmendada, para establecer la "Ley para el Licenciamiento de Establecimientos de Cuidado, Desarrollo y Aprendizaje de los Menores Elegibles en Puerto Rico" concede al Departamento de la Familia la facultad para establecer un sistema para el licenciamiento y supervisión de los establecimientos dedicados al cuidado, desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas de Puerto Rico; establece las disposiciones para el licenciamiento de todas las modalidades de establecimientos para el cuidado, desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas en Puerto Rico e implementa un programa de capacitación o educación continua del personal. Además, establece los procesos de medición de calidad de los

servicios a ser desarrollados por el Departamento de la Familia en acuerdo de colaboración con la Universidad de Puerto Rico y consigna el Fondo Especial para el Programa de Licenciamiento de los Establecimientos de Cuidado, Desarrollo y Aprendizaje de los Menores Elegibles del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; disponer sobre la reglamentación aplicable.

Las enmiendas que realiza la Ley Núm. 206-2024 corrigen y clarifican disposiciones de la Ley Núm. 173 del 2016 para mejor cumplir con su propósito. Las enmiendas modifican varios artículos, incluyendo 1.01 a 1.05 y 2.01 a 2.23 para actualizar y mejorar el marco regulatorio existente. Asimismo, alinea la legislación con preceptos federales y locales que han sido modificados, así como responder a las realidades sociales actuales. Estas enmiendas enfatizan la importancia de salvaguardar el bienestar de los niños y garantizar que los centros regulados cumplan con estándares de calidad en el servicio.

La R.C. del S. 180 persigue viabilizar la implementación de las enmiendas introducidas a la Ley Núm. 173-2016 mediante la revisión y armonización del marco reglamentario aplicable, procurando uniformar los criterios administrativos utilizados por las dependencias gubernamentales concernidas, eliminar disposiciones incompatibles con la legislación vigente, reducir duplicidad de procesos y establecer mecanismos de seguimiento que garanticen el cumplimiento oportuno de dichas gestiones. Este esfuerzo legislativo tiene la intención de incorporar varios mandatos administrativos que permitan reflejar las enmiendas efectivamente.

Para estos fines establece un término específico de 120 días para revisar y armonizar la reglamentación. De la misma manera, la medida obliga expresamente el extender la revisión a los manuales, cartas circulares, órdenes administrativas, formularios, protocolos y guías interpretativas en lugar de limitarse a los reglamentos. Exige uniformar criterios entre el Departamento de la Familia, ACUDEN y la Oficina de Licenciamiento. Requiere la presentación de informes al Senado y la Cámara sobre el progreso de la revisión ordenada, medidas concretas adoptadas y borradores de reglamentación revisada. Finalmente, la R. C. del S. 180 pide identificar la duplicidad administrativa y eliminar procesos incompatibles con la Ley 206-2024, según enmendada.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, como parte del estudio y evaluación del R.C. del S. 180, solicitó comentarios al Departamento de la Familia (DF), a continuación, se expone lo expresado por el Departamento.

DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA

El Departamento de la Familia (DF) se expresa a favor de la medida con recomendaciones para aclarar ciertos aspectos de la redacción actual de la R. C. del S. 180. El DF respalda la intención de armonizar la reglamentación entre el

Departamento de la Familia y ACUDEN. De la misma manera, el Departamento está de acuerdo con la intención de eliminar la duplicidad de criterios, reducir cargas burocráticas, agilizar el proceso de licenciamiento de centros de cuidado y dar mayor certeza jurídica a los proveedores.

Por otro lado, el DF señala que la Exposición de Motivos de la R.C. del S 180 debería reflejar correctamente cuáles son las competencias de cada agencia y sugieren varias enmiendas. Inicia recalcando que la facultad reglamentaria corresponde al DF y no a ACUDEN. Añaden la aclaración de que ACUDEN ya había iniciado con el proceso de revisión reglamentaria y que varias demoras obedecieron a extensiones administrativas y a cambios legislativos, no únicamente a una falta de acción de la agencia.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley Núm. 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión Informante certifica que la medida ante nuestra consideración no impone una obligación económica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

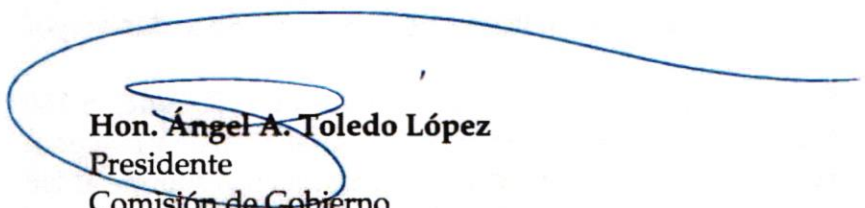
La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico efectuó un análisis minucioso del R. C. del S. 180, según fue referido, también analizó la Ley Núm. 173-2016, según enmendada por la Ley 206-2024 junto a los comentarios emitidos por el Departamento de la Familia.

La Comisión de Gobierno entiende que, aunque la Ley 206-2024, según enmendada ya le concede la facultad reglamentaria al Departamento de la Familia, este esfuerzo legislativo le ordena que ejerza esa autoridad en un término y manera específica. La R. C. del S. 180 responde a la necesidad de fortalecer la implementación de la Ley 173-2016, según enmendada por la Ley 206-2024, mediante la revisión y armonización de la reglamentación y los procedimientos administrativos aplicables.

El Departamento de la Familia emitió recomendaciones que se dirigen mayormente a precisar determinados señalamientos contenidos en la Exposición de Motivos respecto a las facultades reglamentarias de la agencia y al estado del proceso de revisión normativa. Recomendaciones que esta comisión acoge en las enmiendas contenidas en el entirillado que acompaña este informe. No obstante, dichas observaciones no alteran el propósito esencial de la medida ni el mandato contenido en su parte resolutive, dirigido a procurar la armonización e implantación uniforme de la Ley Núm. 173-2016, según enmendada por la Ley Núm. 206-2024.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico tiene a bien presentar ante este Alto Cuerpo el Informe Positivo sobre la **Resolución Conjunta del Senado 180**, recomendando su aprobación con enmiendas.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.



Hon. Ángel A. Toledo López
Presidente
Comisión de Gobierno
Senado de Puerto Rico

(ENTIRILLADO ELECTRÓNICO)
GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

3^{ra.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S. 180

11 de mayo de 2026

Presentado por las señoras *Rodríguez Veve* y *Álvarez Conde*

Referido a la Comisión de Gobierno

RESOLUCIÓN CONJUNTA



Para ordenar al Departamento de la Familia y a la su Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN) a revisar, armonizar, adoptar, promulgar e implantar, dentro de un término ~~cierto~~ no mayor de ciento veinte (120) días, la reglamentación aplicable a la Ley Núm. 173-2016, según enmendada por la Ley Núm. 206-2024; disponer para la uniformidad de criterios administrativos entre las dependencias concernidas; requerir la rendición de informes periódicos a la Asamblea Legislativa; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El acceso a servicios de cuidado infantil en Puerto Rico constituye un asunto de alta prioridad pública con implicaciones sociales, económicas y laborales. A esos efectos, un informe reciente del Instituto del Desarrollo de la Juventud, provee bases claras y objetivas que justifican la adopción de medidas legislativas inmediatas dirigidas a fortalecer este sector.

Surge de dicho informe que la problemática del cuidado infantil en Puerto Rico no es meramente social, sino que responde a factores estructurales, económicos y territoriales. Específicamente, se concluye que cuarenta (40) municipios ~~del País~~ de la isla cualifican como zonas desérticas de cuidado; que quinientos treinta y uno (531) de novecientos

ochenta y un (981) tramos censales enfrentan limitaciones críticas en la disponibilidad de servicios; y que la brecha de acceso para menores entre cero (0) a cinco (5) años, cuyos cuidadores participan en la fuerza laboral, alcanza un cuarenta y tres por ciento (43%). Asimismo, se identifican municipios con mayores niveles de necesidad, tales como Peñuelas, Ceiba, Morovis, Comerío y Guayanilla.

A tenor con esa realidad, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 206-2024 para enmendar la Ley Núm. 173-2016, conocida como la “Ley para el Licenciamiento de Establecimientos de Cuidado, Desarrollo y Aprendizaje de los ~~Niños y Niñas Menores Elegibles~~ en Puerto Rico”, con el propósito de flexibilizar requisitos, aclarar disposiciones vigentes y remover onerosidades que obstaculizan la apertura y sostenibilidad de centros de cuido. Entre otras cosas, la Ley Núm. 206-2024 sustituyó la “Credencial de Asociado en Desarrollo Infantil” (CDA) por el “Curso de Desarrollo de la Niñez” (CDN), introdujo la figura del educuidador y buscó reducir barreras reglamentarias y operacionales para fortalecer la oferta de servicios.

No obstante, el mismo informe advierte que en el reglamento vigente aplicable al licenciamiento de establecimientos de cuido ~~no ha sido armonizado~~ subsisten disposiciones que requieren armonización con la Ley Núm. 206-2024. En específico, se documenta que el reglamento todavía responde al marco normativo anterior, mantiene referencias al CDA en lugar del CDN y genera confusión ~~práctica~~ en la implantación de la política pública vigente. Las entrevistas recogidas en el informe describen, además, que ACUDEN y la Oficina de Licenciamiento aplican criterios y exigencias distintas, lo cual provoca duplicidad, incertidumbre, cargas administrativas innecesarias y retrasos operacionales para los centros de cuido.

El informe también señala que el Departamento de la Familia es la entidad responsable de implantar el sistema de licenciamiento y supervisión de los establecimientos dedicados al cuidado de menores en Puerto Rico, y que dicha agencia, ~~a través de ACUDEN~~, tiene la obligación de crear, adoptar y promulgar la reglamentación los reglamentos, procedimientos y criterios objetivos necesarios para ~~cumplir con la ley vigente~~. la efectiva implementación de la Ley 173-2016, según enmendada. Por tanto, cuando

la Asamblea Legislativa modifica el marco legal sustantivo, resulta indispensable que la Rama Ejecutiva armonice con diligencia la reglamentación correspondiente para asegurar la ejecución efectiva de la política pública establecida por ley.

Esta Resolución Conjunta no persigue alterar el marco legal sustantivo aprobado por la Asamblea Legislativa, sino asegurar su implantación fiel, uniforme y oportuna. Con ello se busca viabilizar un sistema regulatorio coherente, reducir contradicciones administrativas, eliminar referencias normativas incompatibles y permitir que la política pública ya aprobada pueda producir sus efectos reales en beneficio de la niñez y de las familias trabajadoras de Puerto Rico.

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Sección 1.- Mandato de revisión y armonización reglamentaria.

2 Se ordena al Departamento de la Familia ~~y a~~ en coordinación con la Administración
3 para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN) revisar, armonizar,
4 adoptar, promulgar e implantar la reglamentación aplicable a la Ley ~~Núm.~~ 173-2016,
5 según enmendada por la Ley ~~Núm.~~ 206-2024, dentro de un término no mayor de ciento
6 veinte (120) días contados a partir de la aprobación de esta Resolución Conjunta.

7 Sección 2.- Alcance de la revisión.

8 La revisión y armonización reglamentaria ordenada en esta Resolución Conjunta
9 deberá incluir, sin limitarse a ello:

10 (a) la eliminación, enmienda o derogación de toda disposición reglamentaria
11 incompatible con la Ley ~~Núm.~~ 173-2016, según enmendada por la Ley ~~Núm.~~ 206-
12 2024;

(b) la actualización de toda referencia a requisitos, credenciales, categorías ocupacionales o criterios de licenciamiento que hayan sido modificados por ley, incluyendo, entre otros, la sustitución del de la Certificación de Asociado en Desarrollo Infantil (Child Development Associate) o CDA por el Curso de Desarrollo de la Niñez o CDN y la incorporación de la figura del educuidador;

(c) la revisión de manuales, cartas circulares, órdenes administrativas, formularios, guías interpretativas, protocolos operacionales y cualquier otro documento normativo o subnormativo utilizado por el Departamento de la Familia, ACUDEN o la Oficina de Licenciamiento, a los fines de asegurar su compatibilidad con la ley vigente;

(d) la armonización de criterios de evaluación, inspección, licenciamiento, cumplimiento y fiscalización entre las dependencias concernidas; y

(e) la identificación de toda duplicidad de procesos o requerimientos administrativos que obstaculicen innecesariamente la implantación de la política pública vigente.

Sección 3.- Uniformidad administrativa interagencial.

Se ordena al Departamento de la Familia, a ACUDEN y a la Oficina de Licenciamiento establecer criterios administrativos uniformes y compatibles para la implantación de la Ley ~~Núm.~~ 173-2016, según enmendada por la Ley ~~Núm.~~ 206-2024.

A tales efectos, deberán adoptar, como parte del proceso de armonización reglamentaria, un protocolo operacional común que disponga, entre otros asuntos:

(a) criterios uniformes de interpretación y aplicación de la ley y el reglamento;

1 (b) formularios y requerimientos estandarizados, en la medida en que ello sea
2 compatible con la naturaleza de cada procedimiento;

3 (c) mecanismos de coordinación entre dependencias para evitar duplicidad de
4 trámites, requerimientos contradictorios o determinaciones incompatibles; y

5 (d) procedimientos internos para atender controversias interpretativas o
6 administrativas entre dependencias antes de imponer cargas adicionales a los
7 proveedores de servicios.

8 Sección 4.- Informes de cumplimiento.

9 El Departamento de la Familia y ACUDEN rendirán a la Secretaría del Senado de
10 Puerto Rico y a la Secretaría de la Cámara de Representantes de Puerto Rico los siguientes
11 informes conjuntos:

12 (a) un primer informe, dentro de treinta (30) días de aprobada esta Resolución

13 Conjunta, que detalle:

14 (1) el plan de trabajo para cumplir con esta Resolución Conjunta;

15 (2) las disposiciones reglamentarias, administrativas o interpretativas que
16 preliminarmente identifiquen como incompatibles con la Ley Núm. 206-2024; y

17 (3) el calendario de revisión, armonización, adopción e implantación;

18 (b) un segundo informe, dentro de sesenta (60) días de aprobada esta Resolución
19 Conjunta, que incluya:

20 (1) el estado de progreso de la revisión ordenada;

21 (2) las medidas concretas adoptadas para lograr uniformidad interagencial; y

(3) el borrador o borradores de reglamentación revisada, o una descripción detallada de los cambios propuestos; y

(c) un informe final, dentro de ciento veinte (120) días de aprobada esta Resolución Conjunta, que certifique el cumplimiento de lo aquí dispuesto e incluya copia de la reglamentación adoptada, promulgada e implantada, o, en su defecto, exponga con especificidad las razones que hubieren impedido el cumplimiento total, junto con un plan correctivo con fechas ciertas.

Sección 5.- Interpretación.

Nada de lo dispuesto en esta Resolución Conjunta se interpretará en el sentido de limitar, menoscabar o debilitar los deberes del Estado en materia de protección de menores, salubridad, seguridad, supervisión, fiscalización o calidad de los servicios de cuidado infantil. La armonización reglamentaria aquí ordenada tendrá como propósito hacer efectiva la política pública vigente, eliminar contradicciones normativas y reducir cargas administrativas incompatibles con la ley, sin menoscabo del interés apremiante del Estado en el bienestar integral de la niñez.

Sección 6.- Cumplimiento.

El Departamento de la Familia, ACUDEN, la Oficina de Licenciamiento y cualquier otra dependencia concernida deberán tomar las medidas administrativas necesarias para dar fiel cumplimiento a esta Resolución Conjunta.

Sección 7.- Vigencia.

Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.